Base de Dictámenes

Carabineros, contrato servicio de aseo, licitación, trato directo, recursos

089541N14

FECHA DOCUMENTO
17-11-2014

NUEVO:
NO

REACTIVADO:
SI

RECONSIDERADO:
NO

RECONSIDERADO PARCIAL:
NO

ACLARADO:
NO

ALTERADO:
NO

APLICADO:
SI

CONFIRMADO:
NO

COMPLEMENTADO:
NO

CARÁCTER:
NNN

DICTAMENES RELACIONADOS

Aplica dictámenes 23220/2011, 69865/2012, 62834/2014, 72829/2010, 51210/2014

Acción	Dictamen	Año
aplica	023220	2011
aplica	069865	2012
aplica	062834	2014
aplica	072829	2010
aplica	051210	2014

FUENTES LEGALES

Dto 250/2004 hacie art/10 num/7 lt/f ley 18575 art/3 ley 18575 art/28 ley 18575 art/5 pol art/6 pol art/7 ley 18575 art/2

MATERIA

Representa la resolución N° 24, de 2014, de la Dirección de Salud y Sanidad de Carabineros de Chile

DOCUMENTO COMPLETO

N° 89.541 Fecha: 17-XI-2014

Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al acto administrativo de la suma, que aprueba el contrato de “Servicio de Aseo Integral, para dependencias del Hospital de Carabineros de Chile, Dirección de Salud y Sanidad e Instalaciones Anexas”, suscrito mediante trato directo con la empresa Servicios Generales Full Clean S.A., por cuanto no se ajusta a derecho.

Sobre el particular, cabe señalar que para justificar el trato directo se invoca la causal contemplada en el artículo 10, N° 7, letra f), del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, disposición que autoriza dicha modalidad cuando por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes y servicios requeridos y “siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza”, exigiendo que ambas circunstancias concurran simultáneamente.

Al respecto, este Organismo Contralor ha concluido, a través de los dictámenes N°s. 23.220, de 2011; 69.865, de 2012, y 62.834, de 2014, que cualquiera que sea la causal en que se sustente un eventual trato directo, al momento de invocarla, no basta la sola referencia a las disposiciones legales y reglamentarias que lo fundamenten, sino que, dado su carácter excepcional, se requiere una demostración efectiva y documentada de los motivos que justifican su procedencia, debiendo acreditarse de manera suficiente la concurrencia simultánea de todos los elementos que configuran las hipótesis contempladas en la normativa cuya aplicación se pretende.

En este contexto, cumple con hacer presente que el hecho de que “el proveedor haya ejecutado el servicio permanentemente en las dependencias señaladas” y que “genera confianza y seguridad en la prestación de su servicio, basándose en su experiencia comprobada tanto en el Hospital de Carabineros, Dirección de Salud y Sanidad, como en sus dependencias anexas”, como se indica en los considerandos N°s. 6 y 11, de la resolución exenta N° 1.886, de 2014, de la singularizada dirección, que autorizó la contratación en comento por trato directo, no es suficiente para invocar dicha causal en este caso, pues la norma exige además que se estime fundadamente que no existan otros proveedores que otorguen seguridad y confianza, circunstancia que no consta en la especie.

Además, cabe manifestar que no se advierte la facultad del servicio para prohibir la participación del personal de la empresa contratista en reuniones particulares fuera de la jornada de trabajo, como se indica en la cláusula sexta letra d, N° 10, del contrato que se aprueba.

Adicionalmente, la cláusula décimo primera del convenio en examen, que contempla la posibilidad de que la empresa ponga término anticipado y unilateral al contrato -obligándose al pago de una indemnización-, contraviene los principios de continuidad del servicio y de eficacia, contenidos en los artículos 3° y 28, y 5°, respectivamente, de la ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, en relación con el principio de legalidad previsto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, plasmado asimismo en el artículo 2° de la antedicha ley (aplica dictamen N° 72.829, de 2010, de esta Entidad Fiscalizadora).

Por otra parte, el criterio para aplicar las multas previstas en la cláusula décimo novena -por cada día de incumplimiento- no se aviene con la naturaleza de algunas de las conductas que se enuncian para tal fin, en cuanto puede tratarse de eventos únicos. En esta misma cláusula se advierte un error de redacción en la última acción que se indica que será sancionada con multa grave.

Asimismo, atendido que el convenio en comento tiene una vigencia que se extiende hasta el año 2015, resulta necesario señalar en el resuelvo N° 2 del acto administrativo de la suma, que el gasto que irrogue durante ese ejercicio presupuestario, será imputado al subtítulo e ítem que corresponda, en la medida que se consulten recursos para ello y se cumplan las condiciones establecidas para realizar el desembolso (aplica dictamen N° 51.210, de 2014, de este origen).

Por último, en lo meramente formal, es del caso indicar que se aprecian errores de redacción en la cláusula sexta, letras b y d, N°s. 7 y 8, y que no corresponde la referencia al Tribunal de Contratación Pública que se efectúa en la cláusula vigésimo primera, todas del acuerdo de voluntades que se aprueba.

En mérito de lo expuesto, se representa el acto administrativo del rubro.

Saluda atentamente a Ud.,

Ramiro Mendoza Zúñiga

Contralor General de la República

POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS